PROJET DE CONTRAT DE PARTENARIAT COMMERCIAL ET D'APPORT D'AFFAIRES

Entre ENERGIA CONSEIL IA® et Madame Catarina Martins

PROJET SOUMIS À VALIDATION - NON SIGNÉ À CE STADE

Article 1 - Identification des parties

Partie 1 - ENERGIA CONSEIL IA®

Raison sociale / marque	ENERGIA CONSEIL IA®
Forme	SASU
Capital	100 EUR
SIRET	941 819 427 00019
RCS	Lyon 941 819 427
Siège	16 rue Cuvier, 69006 Lyon
Représentant	Sylvain Lembelembe
Qualité	Fondateur & CEO - Contractant Général Digital & 3D Thermique
Téléphone	06 10 59 68 98
Email professionnel	contact@energia-conseil-ia.com

Partie 2 - La Partenaire

Nom	Madame Catarina Martins
Qualité	Partenaire indépendante - Facilitatrice et apporteuse d'affaires
Statut	Indépendante
Adresse	[À COMPLÉTER PAR CATARINA]
Téléphone	[À COMPLÉTER PAR CATARINA]
Email	[À COMPLÉTER PAR CATARINA]
SIRET / identifiant professionnel	[À COMPLÉTER SI APPLICABLE]
Ci-après	la Partenaire
Ci-après ENERGIA	ENERGIA

Les Parties entendent formaliser un partenariat commercial clair, respectueux et stimulant. Catarina Martins intervient comme partenaire indépendante, facilitatrice et apporteuse d'affaires. Le présent document est un projet soumis à validation : il n'engage les Parties qu'après complétion des mentions manquantes et signature des deux Parties.

Article 2 - Objet du partenariat et rôle de facilitatrice

Le présent contrat organise un partenariat commercial et d'apport d'affaires entre ENERGIA et Madame Catarina Martins, partenaire indépendante, facilitatrice et apporteuse d'affaires.

Il vise à relier, avec professionnalisme, les propriétaires et porteurs de projets, la valorisation immobilière et 3D, et la rénovation énergétique portée par ENERGIA.

Catarina peut :

- présenter les services d'ENERGIA CONSEIL IA ;
- identifier des propriétaires ou porteurs de projets ;
- transmettre des prospects avec leur accord lorsque nécessaire ;
- faciliter la collecte des informations et documents ;
- faciliter la prise de contact entre le prospect et ENERGIA ;
- suivre commercialement les prospects qu'elle a apportés ;
- utiliser le site internet mis à sa disposition ;
- présenter la complémentarité entre immobilier, valorisation 3D et rénovation énergétique.

Catarina ne peut pas :

- signer un devis au nom d'ENERGIA ;
- engager ENERGIA ;
- encaisser de fonds pour ENERGIA ;
- garantir une aide, une économie, un financement ou un résultat ;
- se présenter comme salariée, dirigeante ou porte-parole habilitée d'ENERGIA ;
- modifier les outils, logos ou documents sans autorisation.

Article 3 - Site internet offert

ENERGIA met gratuitement à disposition de Catarina un site internet professionnel, pour son activité et la présentation du partenariat.

La gratuité porte sur la version du site publiée à la date de signature. Aucune redevance n'est due par la Partenaire au titre de cette version.

Sauf accord écrit contraire, la gratuité ne comprend pas automatiquement :

- la publicité ;
- la maintenance illimitée ;
- les évolutions majeures ;
- les abonnements tiers ;
- les frais exceptionnels de domaine ou d'hébergement ;
- la production illimitée de contenus.

Les modalités d'évolution ou de fin de mise à disposition pourront être définies séparément. Le site et ses éléments techniques restent la propriété de leurs titulaires respectifs.

Article 4 - Accès CRM ENERGIA CONSEIL IA

ENERGIA pourra ouvrir à Catarina un accès CRM limité, personnel, non transférable et sécurisé, exclusivement pour le suivi des dossiers qu'elle a apportés.

Catarina pourra consulter uniquement :

- les prospects qu'elle a apportés ;
- le statut commercial de ses dossiers ;
- les devis liés à ses prospects ;
- les encaissements nécessaires au calcul de sa commission ;
- les commissions dues ou versées.

Elle ne pourra pas consulter :

- la base complète des clients ENERGIA ;
- les prospects d'autres partenaires ;
- les marges internes ;
- les données confidentielles non nécessaires ;
- les informations personnelles non utiles au suivi du dossier.

L'accès CRM est révocable à la fin du partenariat, ou plus tôt en cas de manquement. Les identifiants ne peuvent être cédés ni partagés.

Article 5 - Commission de 10 % HT

En contrepartie des affaires apportées et effectivement conclues, Catarina perçoit une commission de 10 % du montant global HT des travaux effectivement encaissés au titre du dossier apporté.

Crédit bancaire effectif

La commission concerne uniquement les montants effectivement crédités sur le compte bancaire concerné.

La signature du devis, l'émission d'une facture ou l'accord verbal du client ne déclenche aucun paiement de commission.

La commission peut porter sur :

- l'acompte ;
- les situations de travaux ;
- les règlements intermédiaires ;
- le solde ;
- les avenants effectivement encaissés.

Elle ne porte pas sur :

- les sommes non encaissées ;
- les impayés ;
- les annulations ;
- les remboursements ;
- les travaux non réalisés ;
- les aides ou financements non crédités ;
- les montants simplement mentionnés dans un devis.

Article 6 - Paiement de la commission - 60 % / 40 %

La commission est versée par virement bancaire, sur facture conforme de Catarina, en deux versements.

- Premier versement : 60 % de la commission totale, après crédit effectif de l'acompte initial, et après expiration de tout délai de rétractation ou d'annulation applicable au dossier, sous réserve des éventuelles règles de remboursement applicables.
- Second versement : 40 % de la commission restante, après crédit effectif du solde ou du principal restant dû.
- Les encaissements intermédiaires peuvent être regroupés dans le second versement.

Délai de 7 jours calendaires

Chaque virement est effectué dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la réunion des conditions suivantes :

1. crédit effectif des sommes sur le compte bancaire concerné ;
2. réception d'une facture conforme ;
3. absence d'annulation, de remboursement ou d'impayé applicable au dossier.

Article 7 - Exemple illustratif sur 50 000 EUR HT

L'illustration ci-dessous décrit le calcul de la commission de 10 % HT et son versement 60 % / 40 %. Elle n'anticipe aucun dossier concret.

Libellé	Montant HT
Projet global	50 000 EUR HT
Acompte initial de 30 %	15 000 EUR HT
Commission totale (10 %)	5 000 EUR HT
Premier versement - 60 % de la commission	3 000 EUR HT
Solde de 70 %	35 000 EUR HT
Second versement - 40 % de la commission	2 000 EUR HT
Total commission Catarina	**5 000 EUR HT**

Mention obligatoire

Cet exemple est exclusivement illustratif. Il ne constitue aucune garantie de volume de travaux, de montant encaissé ou de commission.

Article 8 - Identification et suivi des prospects

La commission n'est due que si le prospect a été apporté ou identifié par Catarina avant la conclusion du devis, enregistré dans le suivi commercial, rattachable au projet concerné, et transmis de manière traçable.

Le suivi partagé comprend notamment : nom ou identifiant, date de transmission, coordonnées, objet du projet, preuve de transmission, devis, encaissements et statut du dossier.

En cas de doublon, la priorité revient à la première transmission traçable et exploitable.

Article 9 - Licence d'usage de la marque

ENERGIA accorde à Catarina un droit d'usage limité de la marque ENERGIA CONSEIL IA® et de ses logos. Ce droit est personnel, non exclusif, non transférable, limité à l'objet du partenariat, limité à la durée du contrat, et révocable en cas de manquement.

Catarina peut utiliser la marque :

- sur le site mis à disposition ;
- dans les présentations liées au partenariat ;
- dans les échanges commerciaux autorisés.

Elle ne peut pas :

- déposer la marque ;
- créer une marque similaire ;
- créer un nom de domaine contenant Energia Conseil sans accord écrit ;
- modifier le logo ;
- utiliser la marque pour une autre activité ;
- transmettre les fichiers à un tiers.

À la fin du partenariat, Catarina cesse toute utilisation de la marque et des supports.

Article 10 - Propriété intellectuelle

Tous les outils, scripts, bases de données, modèles, rapports, visuels, logiciels et documents restent la propriété de leurs titulaires respectifs. Le contrat ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle à Catarina.

Les données personnelles sont traitées pour l'exécution du partenariat. Droits d'accès, de rectification et d'effacement : contact@energia-conseil-ia.com. Réclamation possible auprès de la CNIL.

Article 11 - Statut indépendant

Catarina :

- agit en toute indépendance ;
- n'est pas salariée d'ENERGIA ;
- n'est pas associée d'ENERGIA ;
- n'est pas mandataire sociale ;
- n'a pas de lien de subordination ;
- organise librement son activité ;
- établit ses propres factures ;
- assume ses obligations fiscales, sociales et professionnelles ;
- ne peut pas représenter ENERGIA au-delà du présent contrat.

La réalité de la relation doit rester cohérente avec cette indépendance. Le contrat ne crée ni contrat de travail, ni société créée de fait, ni mandat social, ni exclusivité générale.

Article 12 - Reconnaissance et évolution future

Selon le développement de l'activité de la Partenaire, les résultats obtenus et le volume de projets apportés, ENERGIA pourra étudier des mesures de reconnaissance ou d'accompagnement, notamment :

- mise à disposition de matériel de présentation ;
- participation à certains frais validés par écrit ;
- prime ou bonus exceptionnel ;
- accompagnement matériel ou commercial ;
- solution de mobilité ou véhicule.

Aucune obligation automatique

Ces éléments ne sont pas garantis. Ils ne constituent ni un salaire, ni un droit acquis. Ils ne doivent être accordés qu'après validation écrite, peuvent faire l'objet d'un accord séparé, et doivent être examinés avec les règles fiscales, sociales et comptables applicables.

Le présent article n'attribue automatiquement ni véhicule, ni matériel, ni prise en charge de frais.

Article 13 - Durée et résiliation

Durée : 12 mois à compter de la signature.

Renouvellement : par accord écrit ou renouvellement convenu entre les Parties.

Préavis : 30 jours calendaires, sauf faute grave ou impossibilité légale.

Les commissions restent dues pour les prospects correctement enregistrés avant la fin du contrat, sous réserve de la réalisation effective des travaux, du crédit bancaire effectif, de la réception de la facture, et des autres conditions contractuelles.

Aucune commission n'est due sur les dossiers apportés après la date d'effet de la résiliation.

Article 14 - Association, leasing et exclusions

Le présent contrat n'inclut pas :

- un rôle éventuel dans une association ;
- un contrat de travail ;
- un mandat social ;
- un leasing définitif ;
- un véhicule définitif ;
- la prise en charge automatique des frais personnels ou professionnels.

Ces éléments, s'ils étaient un jour examinés, feraient l'objet de documents distincts.

Article 15 - Droit applicable et litiges

Le contrat est soumis au droit français. En cas de litige, les Parties recherchent une solution amiable dans un délai de 15 jours à compter de la notification écrite du différend. À défaut d'accord, compétence exclusive des tribunaux de Lyon.

Contact projet confirmé

ENERGIA / Sylvain Lembelembe - Fondateur & CEO - 06 10 59 68 98 - contact@energia-conseil-ia.com.

Article 16 - Signatures

PROJET SOUMIS À VALIDATION - NON SIGNÉ À CE STADE

Ce document constitue un projet soumis à validation. Il devra être complété avec les informations exactes des Parties, relu si nécessaire par un professionnel du droit, puis signé par les deux Parties. Tant qu'il n'est pas signé, il ne constitue pas un engagement contractuel définitif.

Signature électronique possible après validation complète du document par les deux Parties.

Les zones de signature, de date et de lieu restent vierges. Aucune signature n'est apposée automatiquement.

Fait à _____, le _____.

En deux exemplaires originaux, ou par signature électronique équivalente après validation complète du document par les deux Parties.

ENERGIA CONSEIL IA®

Sylvain Lembelembe

Fondateur & CEO - Contractant Général Digital & 3D Thermique

Lu et approuvé

Signature :

(zone vierge - à signer après validation)

_____

Lieu : _____

Date : _____

La Partenaire

Catarina Martins

Partenaire indépendante - Facilitatrice et apporteuse d'affaires

Lu et approuvé

Signature :

(zone vierge - à signer après validation)

_____

Lieu : _____

Date : _____